

REPERTORIO N° 11468

AÑO 2026

PROTOCOLIZACION N° 5878

OT 131409

Abog:

Alz: Banco del Estado de Chile

VAC

CONTRATO DE COMPRAVENTA

Y

MUTUO HIPOTECARIO ENDOSABLE

DIEGO ANDRES GUAJARDO LEYTON

A

YARITZA VICTORIA BRAVO MUÑOZ

Y

HIPOTECARIA CONCRECES S.A.

Y

ALZAMIENTO BANCO DEL ESTADO DE CHILE

EN SANTIAGO, REPÚBLICA DE CHILE, a 31 de Agosto del año dos mil veintiséis, ante mí, CRISTIAN FELIPE CAMILLA SANDOVAL, Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría de Santiago, designado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según Decreto Número treinta y dos de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinticinco; con oficio en calle Ahumada, número ciento setenta y nueve, piso siete, comuna de Santiago, Región Metropolitana, COMPARECE: Doña PÍA FRANCISCA MARTÍNEZ ALBORNOZ, chilena, soltera, empleada, cedula de identidad número 21.190.404-6, quien comparece, según se acreditará, en representación de don DIEGO ANDRES GUAJARDO LEYTON, chileno, divorciado, empleado, cedula de identidad número 17.769.872-5, ambos domiciliados pasaje número diez número 5851, comuna de Conchalí, Región Metropolitana, en adelante también "EL VENDEDORA", doña YARITZA

VICTORIA BRAVO MUÑOZ, chilena, soltera, técnico paramédico, cédula nacional de identidad número 18.865.076-7, domiciliada en calle Juan Pablo Segundo número 4347, comuna de Renca, Región Metropolitana, en adelante también el "**COMPRADOR**", LA "**PARTE COMPRADORA**", EL "**DEUDOR**" o el "**MUTUARIO**", INDISTINTAMENTE; y doña **DANIELA VANESSA MENESES MEDINA**, chilena, casada, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número 16.548.260-3, en nombre y representación de la sociedad **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, sociedad administradora de mutuos hipotecarios endosables, rol único tributario número noventa y seis millones setecientos noventa y cinco mil quinientos diez guión ocho, ambos domiciliados en Avenida Alonso de Córdova número cinco mil trescientos veinte, piso cinco, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante también el "**ACREEDOR**" o la "**ENTIDAD CREDITICIA**"; los comparecientes mayores de edad, de paso en esta ciudad, quienes acreditaron su identidad con las cédulas referidas y exponen: **PRIMERO:** Don **DIEGO ANDRES GUAJARDO LEYTON**, es dueño de la casa número 33, ubicada en Camino Las Flores número novecientos treinta y cuatro guión treinta y tres, del Condominio Autogestionado Las Pataguas II, con acceso común por Camino Las Flores número novecientos treinta y cuatro, Comuna de Lampa, Región Metropolitana, de acuerdo al plano archivado con el número 6086; y dueño además de derechos en proporción al valor de lo adquirido en unión de los otros adquirentes en los bienes comunes entre los cuales se encuentra el terreno, que corresponde al Lote seis B nueve - tres del plano de fusión respectivo, que deslinda: NORTE, en tramo P a dos A - P a uno C en doscientos cuarenta coma noventa y tres metros con lote seis B nueve - uno del plano de loteo; SUR, en tramo P a dos B - P a Dos C en doscientos cuarenta y dos coma sesenta y un metros con camino Las Flores; ORIENTE, en tramo P a uno C - P a dos C en noventa y cuatro coma setenta y nueve metros con lote seis B nueve guión dos; PONIENTE, en tramo P a dos A - P a dos B en ochenta y siete coma noventa metros con otras propiedades.- Don **DIEGO ANDRES GUAJARDO LEYTON** lo adquirió por compra a la sociedad INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE

PEÑALOLÉN S.A., según consta de la escritura pública de fecha 28 de enero del año 2019, otorgada en la notaría de Santiago de doña María Soledad Lascar Merino, Repertorio Número 3721. A la fecha de la compra don **DIEGO ANDRES GUAJARDO LEYTON**, se encontraba casado en régimen de sociedad conyugal con doña FRANCISCA BELÉN CORNEJO CÓRDOVA. Se acredita con Certificado de matrimonio que se inserta al final del presente instrumento, que el comprador contrajo matrimonio con fecha 16 de marzo de 2017 y que se divorció por sentencia de fecha 21 de noviembre de 2023 dictada por el Tercer Juzgado de Familia, en causa rol – 9876 – 2023, subinscrita con fecha 8 de enero de 2024. La sentencia de divorcio también fue anotada al margen de la respectiva inscripción de dominio. Asimismo, consta por anotación al margen de la citada inscripción de dominio, que por escritura pública de fecha 21 de Marzo del año 2024, repertorio 6963-2024, otorgada en la notaría de don Francisco Javier Varas Fernández, doña Francisca Belén Cornejo Córdova, renunció a los gananciales que le pudieran corresponder en la disuelta sociedad conyugal habida con don Diego Andrés Guajardo Leyton. **El título de dominio rola a fojas 14460 número 20983 correspondiente al Registro de Propiedad del año 2019, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.** **SEGUNDO:** Por el presente instrumento, don **DIEGO ANDRES GUAJARDO LEYTON**, representado en la forma señalada en la comparecencia de este instrumento, vende, cede y transfiere a doña **YARITZA VICTORIA BRAVO MUÑOZ**, quien compra, acepta y adquiere para sí el inmueble singularizado en la cláusula anterior. Se deja constancia que al inmueble le corresponde el rol de avalúo fiscal número 797 - 232, comuna de Lampa. **TERCERO:** El precio de la compraventa es el equivalente en pesos, moneda legal, de **2500 Unidades de Fomento**, por su valor diario a la fecha del presente contrato, que se entera de la siguiente manera: a) Con el equivalente en pesos, moneda legal, a **2000 Unidades de Fomento**, por su valor diario a la fecha del pago efectivo, que el comprador paga al vendedor con cargo al **mutuo hipotecario endosable** por el mismo monto, que **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, le otorga al comprador en la cláusula séptima de esta

escritura, y en las condiciones y modalidades que más adelante se señalan, las que aceptan expresamente las partes; **b)** Con el equivalente en pesos, moneda legal, a **500 Unidades de Fomento**, por su valor diario a la fecha del presente contrato, que el comprador paga en este acto a la vendedora, en dinero efectivo, declarando esta última, por medio de su representante, recibir dicha cantidad a su entera satisfacción y conformidad. El comprador declara haber recibido materialmente a su entera conformidad la propiedad raíz materia de este contrato. El vendedor declara haber recibido la totalidad del precio y en consecuencia, reconoce que éste ha sido íntegramente pagado. Las partes renuncian expresamente a las acciones resolutorias que pudieran emanar del presente contrato. **CUARTO:** Las partes vendedora y compradora declaran cumplida cualquiera promesa de compraventa u otro tipo de contrato preparatorio a éste, celebrado entre ellas, relativos al inmueble objeto de este contrato respecto de cuyas obligaciones se otorgan el más amplio y completo finiquito. **QUINTO:** Forma de la compraventa. La compraventa se hace considerando al inmueble como especie o cuerpo cierto, en el estado en que actualmente se encuentra la propiedad vendida, con sus derechos, usos, costumbres y servidumbres activas y pasivas, libre de todo gravamen, prohibición, embargo o litigio, medidas precautorias, acciones resolutorias y cualquier otro impedimento que afecte o pudiere afectar al inmueble, salvo la hipoteca y prohibición que por este acto se constituyen, con sus contribuciones fiscales y municipales y demás servicios al día, respondiendo el vendedor del saneamiento en conformidad a la ley. El comprador declara que conoce y acepta el estado de la propiedad. **QUINTO BIS:** **Poder.** El vendedor, de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas **tercera** y **séptima**, se da por recibido a entera satisfacción del importe del mutuo que se le otorgan al comprador, y le confiere a **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, mandato mercantil gratuito en los términos del artículo doscientos cuarenta y uno del Código de Comercio para que proceda a entregar la referida cantidad de dinero al **BANCO DEL ESTADO DE CHILE**, en abono de cualquier cantidad que actualmente le adeudare la parte vendedora. El representante de **HIPOTECARIA**

CONCRECES S.A., acepta el mandato otorgado precedentemente y se obliga a su cabal cumplimiento una vez que se encuentren debidamente inscrito el dominio a nombre del comprador e inscritas la hipoteca y la prohibición constituida, respectivamente, en favor de Hipotecaria Concreces S.A., libre de cualquier otro gravamen, prohibición o embargo. Hipotecaria Concreces S.A., representada como se dijo, acepta este mandato en los términos relacionados y rendirá cuenta de éstos al deudor, mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos generados en dicha ejecución. Las partes dejan expresa constancia que el precedente mandato es causa determinante en la celebración de este instrumento. **QUINTO TER:** ALZAMIENTO BANCO DEL ESTADO DE CHILE. doña **MIRIAM DE LAS MERCEDES SOTO AVILA**, chilena, casada, contador Auditor, cédula de identidad Número ocho millones doscientos noventa y cuatro mil ochocientos guión siete, en representación, según se acreditará, del **BANCO DEL ESTADO DE CHILE**, Rol Único Tributario número 97.030.000-7, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1111, Comuna de Santiago, Región Metropolitana, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula mencionada y expone: Que en representación en que comparece, viene por el presente acto, en alzar y cancelar respecto del inmueble que se enajena e hipoteca por el presente instrumento, **la hipoteca y prohibiciones constituidas a favor del Banco del Estado de Chile inscritas a fojas 10260 número 11319 del año 2019 del Registro de Hipotecas y Gravámenes y a fojas 6727 número 10968 del año 2019 del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar, todas del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.** Esta cancelación y alzamiento se otorga sujeto a las condiciones suspensivas copulativas consistentes en que se inscriban debidamente en los Registros correspondientes del Conservador de Bienes Raíces de Santiago el dominio del inmueble que por el presente instrumento se enajena a nombre de la parte compradora y la hipoteca y prohibiciones que por el presente instrumento se constituyen a favor de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, en el grado que se indica en la misma, libres de todo tipo de gravámenes,



CRISTIAN CAMILLA SANDOVAL
1º NOTARÍA DE SANTIAGO

prohibiciones y embargos establecidos a favor del **Banco del Estado de Chile**, con excepción del respectivo Reglamento de Copropiedad y de las servidumbres inscritas con anterioridad, si las hubiere. El **Banco del Estado de Chile**, no asume responsabilidad alguna ante eventuales gravámenes, prohibiciones o embargos que pudiera registrar el inmueble, distintos a los que por el presente instrumento se alzan. Si dentro del plazo de **180 días** a contar de esta fecha no se inscribiere el dominio a nombre del comprador y la hipoteca y prohibiciones que por el presente instrumento se constituyen en favor de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, en las condiciones suspensivas señaladas, éstas se entenderán fallidas para todos los efectos legales, sin necesidad de declaración judicial alguna, manteniéndose plenamente vigentes en favor del **Banco del Estado de Chile**, las garantías y prohibiciones que por el presente instrumento se alzan. Personería: **La personería de la representante del BANCO DEL ESTADO DE CHILE**, consta de la escritura pública de fecha siete de Julio del año dos mil veintiuno, otorgada en la Notaría de Santiago de don Ricardo Reveco Hormazábal. que no se inserta a petición de las partes, por ser conocida de ellas y del Notario que autoriza. **SEXTO:** Entre **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, y doña **YARITZA VICTORIA BRAVO MUÑOZ**, se ha convenido en el siguiente contrato de mutuo hipotecario endosable, sujeto a las disposiciones del Título V del Decreto con Fuerza de Ley número doscientos cincuenta y uno, del año mil novecientos treinta y uno, agregado por el número treinta y ocho del artículo segundo de la ley número diecinueve mil setecientos sesenta y nueve, publicada en el Diario Oficial de fecha siete de noviembre de dos mil uno; a las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, especialmente la Norma de Carácter General número ciento treinta y seis, emitida con fecha cuatro de abril de dos mil dos; sus posteriores modificaciones y complementaciones; y a las disposiciones que se consignan en las cláusulas siguientes. **SÉPTIMO:** **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, a fin de enterar la parte del precio referida en la letra a) de la cláusula **tercero** precedente, da en préstamo al mutuario doña **YARITZA VICTORIA BRAVO MUÑOZ**, la

cantidad de **2000 Unidades de Fomento**, en su equivalencia en pesos, moneda legal, a la fecha del presente contrato, según se expresó en la referida letra a), cantidad que recibe a su entera satisfacción el mutuario quien, en este mismo acto, le otorga a **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, mandato mercantil y gratuito, en conformidad a los términos de los artículos doscientos treinta y cinco, doscientos treinta y ocho, doscientos cuarenta y uno y siguientes del Código de Comercio, para que por cuenta del comprador entregue directamente al vendedor, el importe del referido mutuo una vez inscritas, en los Registros respectivos del Conservador de Bienes Raíces competente, la hipoteca y prohibiciones que el deudor constituye en favor de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, para garantizar dicho mutuo. **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, representada como se dijo, acepta estos mandatos en los términos relacionados y rendirá cuenta de éstos al deudor, mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos generados en dicha ejecución. La obligación para el mutuario, en todo caso, nace desde la fecha del presente contrato. **OCTAVO:** El deudor se obliga a pagar a la orden de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, la expresada cantidad de **2000 Unidades de Fomento**, en el plazo de **480** meses, a contar del día uno del mes **subsiguiente** al de la fecha de este contrato, por medio de igual número de dividendos mensuales, vencidos y sucesivos. Dichos dividendos comprenderán la amortización y los intereses. La tasa de interés real, anual y vencida que devenga el presente mutuo será del **5,50** por ciento. El capital prestado o el saldo de la deuda y los dividendos, se reajustarán y pagarán de acuerdo al valor de la Unidad de Fomento, conforme a la ley número dieciocho mil diez. El reajuste e interés se devengarán a contar de la fecha del presente contrato. El dividendo mensual que corresponda pagar, será aquel que resulte de multiplicar el monto del préstamo expresado en Unidades de Fomento, es decir, **2000** por los factores que corresponden a cada uno de los **480** dividendos, a contar del dividendo número uno, contenidos en la Tabla de Desarrollo número **MH055040**, elaborada por **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, a vía ejemplar para un préstamo u obligación de una Unidad de Fomento para la tasa y plazo



CRISTIAN CAMILLA SANDOVAL
1º NOTARÍA DE SANTIAGO

convenidos, y que se encuentra protocolizada con fecha **24 de marzo de 2005**, bajo el número **155** en la Notaría de Coquimbo de don **Roberto Simón Preller Araya**. El deudor declara conocer y aceptar expresamente la referida Tabla, confeccionada de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero. Las partes declaran expresamente que dicha Tabla forma parte integrante de la presente escritura para todos los efectos legales. De conformidad a la citada Tabla, **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, y el mutuario dejan constancia que los dividendos a que se ha hecho referencia precedentemente, expresados en Unidades de Fomento, tienen los montos siguientes: **Del dividendo uno al dividendo 479**, todos por **10,134000 Unidades de Fomento** y el último, por **9,598000 Unidades de Fomento**. Asimismo, en consideración a que la fórmula de determinación de los dividendos mensuales antes señalada, **no incluye los intereses correspondientes a los días comprendidos entre la fecha del presente contrato y el día uno del pago del primer dividendo**, el mutuario se obliga a pagar dichos intereses conjuntamente con el pago del primer dividendo o cuota del mutuo. Los dividendos se pagarán por mensualidades vencidas, dentro de los primeros diez días corridos del mes siguiente al del respectivo vencimiento, correspondiendo efectuar el primer pago dentro de los primeros diez días corridos del mes **subsiguiente** al de la fecha del presente contrato. Para el caso que fuere feriado el último de los referidos diez días, el plazo para el pago se extenderá hasta el primer día hábil siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, la cuota a pagar por el deudor deberá incluir, además del dividendo mensual, las primas correspondientes a los seguros de desgravamen, de incendio, de sismo, y otros adicionales, y los intereses moratorios, según se establece más adelante. Queda expresamente estipulado que todas las obligaciones que del presente instrumento emanan para el deudor, tendrán el carácter de indivisibles para todos los efectos legales, conforme a lo previsto en los artículos mil quinientos veintiséis, número cuatro, y mil quinientos veintiocho del Código Civil. Por el presente instrumento, el deudor autoriza y faculta al acreedor para solicitar de su

empleador actual, o los que tuviere en el futuro, que el monto íntegro del dividendo y demás recargos mensuales que contempla este instrumento, le sea descontado mensualmente de las remuneraciones que perciba, sin que se exceda el máximo legal permitido, y hasta complementar totalmente el servicio de la deuda que contrae por este instrumento; lo anterior en los términos de lo previsto en el artículo cuarto de la ley diecinueve mil cuatrocientos treinta y nueve, en relación con lo dispuesto en el artículo noveno de la ley diecinueve mil doscientos ochenta y uno, cuyo texto fue sustituido en el número diez del artículo único de la ley diecinueve mil cuatrocientos uno. Asimismo, el mutuario faculta al acreedor para comunicar este requerimiento a su empleador, mediante la entrega de copia autorizada no endosable del presente instrumento. **OCTAVO BIS:** Los dividendos deberán ser pagados en dinero efectivo, por el valor en pesos moneda legal, de la Unidad de Fomento a la fecha de su pago efectivo. Sin perjuicio de lo anterior, si el dividendo no fuere pagado dentro del plazo establecido en la cláusula anterior, devengará desde el día siguiente a aquel en que debió pagarse y hasta la fecha de pago efectivo, un interés penal igual al interés máximo convencional que la Ley permita estipular para este tipo de operaciones de crédito de dinero en moneda nacional reajustables. El deudor abonará, asimismo, el interés máximo convencional que la Ley permita estipular para operaciones de crédito de dinero en moneda nacional reajustables, sobre todas las sumas que el acreedor hubiere desembolsado por él, para hacer efectivas las obligaciones emanadas de este contrato, y por las sumas que anticipare por primas de seguros, contribuciones de la propiedad que se hipoteca, como también por cualquier suma que el acreedor tuviere que desembolsar con ocasión de este préstamo. Los intereses, gastos y costas de cobranza que se generen con motivo de la aplicación de esta cláusula serán siempre de cargo del mutuario y, en su caso, podrán ser cobrados conjuntamente e incluirse en uno o más de los respectivos dividendos. **NOVENO:** Para los efectos previstos en la Ley veinte mil quinientos cincuenta y cinco, y en la Ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y seis, **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, debidamente representado como se señaló, declara: Uno) **Que la Carga**

Anual Equivalente de la operación que da cuenta el presente instrumento a ésta fecha, es de **5,93** por ciento. Se deja constancia, que se entiende por Carga Anual Equivalente, el indicador que, expresado en forma de porcentaje, revela el costo de un crédito en un periodo anual, cualquiera que sea el plazo pactado para el pago de la obligación, esto es, la tasa de interés anualizada que incorpora los gastos asociados al crédito. La carga anual equivalente contempla el tipo de interés, todos los gastos asociados al crédito, el plazo de la operación, y se calcula sobre base anual. Corresponde a la tasa que iguala el valor presente de los montos recibidos con el valor presente de los montos adeudados, la que se calcula en conformidad a la fórmula establecida en el Reglamento Sobre Información al Consumidor de Créditos respectivo. **Dos) Que los gastos asociados al otorgamiento de la operación** que da cuenta el presente instrumento son los siguientes: **a) Tasación:** 0 Unidades de Fomento; **b) Estudio de Títulos:** 0 Unidades de Fomento; **c) Redacción de escritura:** 0 Unidades de Fomento; **d) Notaría:** Se rige por el Arancel dispuesto según decreto exento número quinientos ochenta y siete emitido por el Ministerio de justicia con fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. En el evento de que exista una diferencia entre lo efectivamente pagado y el arancel antes referido, éste será de cargo del vendedor o del comprador, en virtud a lo señalado en la cláusula **vigésimo cuarto** de la presente escritura. **e) Impuesto al Mutuo:** **16,00** Unidades de Fomento. **f) Conservador de Bienes Raíces:** f. uno) Dos por mil del monto del precio de la Compraventa en inscripciones de dominio y Dos por mil del monto del préstamo en las inscripciones de Hipoteca; f. dos) Inscripción de Prohibiciones. Alzamientos y copias de inscripción realizadas y certificado de hipotecas, gravámenes y prohibiciones, se cobran según el arancel del Conservador respectivo, conforme al Decreto Exento número quinientos ochenta y ocho, de fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Oficial de fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. Conforme al mismo Decreto, los Conservadores de Bienes Raíces distintos del de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y San

Miguel, tienen derecho a cobrar un recargo del cincuenta por ciento en las actuaciones que realicen. **Tres) Que el Costo Total de la operación** que da cuenta el presente instrumento, es de **5134,3801 unidades de fomento**. Se deja constancia, que se entiende por Costo Total del Crédito, el indicador que, expresado en una suma de dinero, da cuenta del monto total a pagar por el crédito solicitado, excluidos los costos de prepago. Cuatro) Que sin perjuicio de la libertad que tiene el deudor para contratar los seguros de que da cuenta el presente instrumento en cualesquiera de las entidades que los comercialicen, nuestra institución deja constancia que los seguros que contrata en nombre y representación del deudor, en los términos estipulados en la cláusula décimo quinto, para el evento que aquel no los hubiere contratado, tienen en materia de prima mensual a pagar durante el primer año de servicio del financiamiento que se otorga por esta escritura, los siguientes componentes: **a) Seguro de Incendio con Adicional de Sismo: 0,20770 U.F.; b) Seguro de Desgravamen: 0,35360 U.F. c) Seguro de Cesantía: 0 U.F. d)** En virtud de lo anterior, el monto mensual por las primas de los seguros establecidos en la presente cláusula es de **0,56130 Unidades de Fomento. DÉCIMO:** Las partes dejan expresa constancia que el crédito otorgado en este acto por **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, al mutuuario lo es con "cláusula a la orden", en atención a que dicho crédito se encuentra sometido a la normativa legal y reglamentaria definida en la cláusula **sexta**. En tal sentido y en cumplimiento de esas disposiciones, el señor Notario que autoriza esta escritura, otorgará tan sólo una copia autorizada de la misma, la que será entregada al acreedor, esto es, a HIPOTECARIA CONCRECES S.A., y que será la única que tendrá el carácter de endosable. Con todo, y de acuerdo a lo establecido en la ley número diecinueve mil cuatrocientos treinta y nueve, el Notario, y sólo a requerimiento de cualquiera de las partes, podrá otorgar copias no endosables de esta escritura para ser entregadas a dichos requirentes, las cuales en todo caso deberán llevar estampadas en forma destacada la mención "copia autorizada no endosable". De tal modo, la copia autorizada endosable de la escritura que se otorgue a **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, en la cual se



CRISTIAN CAMILLA SANDOVAL
1º NOTARÍA DE SANTIAGO

contiene el crédito a la orden de ésta, es por naturaleza transferible por el acreedor mediante endoso, escrito a continuación, al margen o al dorso de dicha copia autorizada. Este endoso deberá llevar la indicación del nombre completo o razón social del cesionario o endosatario, su domicilio, la fecha en que se haya extendido y la firma del cedente, pudiendo recaer en favor de cualquier Banco, Institución Financiera o Compañía de Seguros, o bien en beneficio de cualquiera otra entidad regulada por una ley especial que le permita efectuar este tipo de inversiones y siempre que, en este último caso, la Comisión para el Mercado Financiero haya declarado por una norma general, que ese tipo de sociedad o entidades puede adquirirlos. Se deja igualmente expresa constancia que el endosatario o cesionario podrá, a su vez, endosar nuevamente este crédito en favor de cualquiera de las Instituciones antes mencionadas, debiendo dar cumplimiento a las formalidades ya referidas, siendo de la misma manera susceptible este mutuo de futuros endosos similares. El crédito sólo podrá transferirse como unidad, no pudiendo cederse participaciones sobre el mismo. El endoso será siempre sin responsabilidad para el cedente, respondiendo éste únicamente de la existencia del crédito. La cesión o endoso comprenderá, por ese solo hecho, el traspaso de las garantías, derechos y privilegios que acceden a dicho crédito en favor del acreedor cedente, debiendo anotarse el endoso, para fines exclusivos de información, al margen de la inscripción hipotecaria de la propiedad que se entrega en garantía, en el correspondiente registro del Conservador de Bienes Raíces. **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, informará al deudor, del endoso referido, mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos. **DÉCIMO PRIMERO:** El deudor podrá reembolsar anticipadamente todo o al menos el veinticinco por ciento del capital adeudado, siempre que pague el capital que se anticipa y los intereses pactados calculados hasta la fecha del pago efectivo, más la comisión del prepago. La comisión por prepago no podrá exceder el valor de un mes y medio de intereses pactados calculados sobre el capital que se prepaga. Los pagos anticipados que sean inferiores al veinticinco por ciento del saldo de la obligación

requerirán siempre del consentimiento del acreedor. Las amortizaciones extraordinarias deberán efectuarse únicamente en moneda corriente y por el equivalente en pesos del valor de las unidades de fomento a la fecha de hacerse efectiva la amortización. A virtud de estas amortizaciones parciales, se rebajará proporcionalmente el valor de los dividendos mensuales posteriores a ellas, sin alteración del plazo residual de la deuda. En el evento de un prepago parcial, no podrá modificarse ninguna de las demás condiciones del mutuo sin expreso consentimiento del acreedor. Se deja constancia que la causal que da lugar al término anticipado del presente contrato por la sola voluntad del deudor, corresponde al prepago del crédito en los términos y condiciones indicados en esta cláusula. **DÉCIMO SEGUNDO:** Como todos los valores del presente contrato de mutuo se encuentran expresados en Unidades de Fomento, fijados de conformidad a la ley número dieciocho mil diez, el mutuario y el acreedor dejan expresa constancia que, si por cualquier causa o motivo dejare de existir dicha Unidad o se modificare la forma, bases o procedimientos para calcular su reajuste diario, todas las sumas que se encuentren pendientes de pago entre ellos serán reajustadas de acuerdo al siguiente procedimiento: Uno) Hasta la fecha en que deje de existir la Unidad de Fomento o se modifique la forma, bases o procedimientos para calcular su reajuste diario: Los valores adeudados se reajustarán en la misma forma que la variación que experimente la Unidad de Fomento; Dos) A partir de la fecha en que deje de existir la Unidad de Fomento o se modifique la forma, bases o procedimientos para calcular su reajuste diario: Los valores adeudados se reajustarán en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor por el período respectivo, calculado entre el mes anterior a la fecha en que se produzca la expresada modificación, eliminación o sustitución y el mes o período de mes anterior a la fecha de pago efectivo de que se trate. **DÉCIMO TERCERO:** Con el fin de asegurar el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de todas y cada una de las obligaciones que para el mutuario se establecen en el presente instrumento, en especial los de pago íntegro y oportuno del crédito, en capital, intereses, costas y demás recargos de cobranza,

en su caso, el deudor constituye primera hipoteca en favor de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, sobre la propiedad que por el presente instrumento adquiere, individualizada en la cláusula primera de esta escritura. Se comprenden en la hipoteca anterior, todos los inmuebles que por adherencia o destinación pertenezcan o se reputen pertenecer a la propiedad hipotecada, sus frutos naturales y civiles, aumentos y mejoras útiles, necesarias o voluptuarias.

DÉCIMO CUARTO: El deudor se obliga, mientras mantenga obligaciones pendientes derivadas del presente contrato, a no enajenar ni prometer la enajenación por venta o cualesquiera otro título traslativo del dominio; gravar en cualquier forma, constituir derechos reales o personales de cualesquiera naturaleza en favor de terceros; subdividir, ni arrendar, ni subarrendar la propiedad materia de este contrato, **ni darle otro destino que no sea habitacional**, sin consentimiento previo otorgado por escrito de un representante autorizado del acreedor o del cesionario del crédito. Estas prohibiciones se inscribirán, conjuntamente con la hipoteca antes señalada, en los registros correspondientes. **DÉCIMO QUINTO:** El mutuario deberá mantener asegurada la propiedad que hipoteca por el presente instrumento y por todo el tiempo en que se encuentre vigente la deuda, contra riesgos de incendio, sismo o cualquier otro riesgo asegurable que determine el acreedor, por una suma no inferior al valor total del inmueble hipotecado, pudiendo deducirse de éste sólo el valor del terreno, todo ello según la tasación efectuada por el propio acreedor con arreglo a las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero. Queda convenido que en caso de siniestro parcial, la entidad aseguradora no podrá indemnizar en dinero en forma directa al propietario del inmueble, sin previa autorización del acreedor. Adicionalmente al seguro de incendio exigido, se deberá siempre contratar un seguro de sismo o, en su defecto, un seguro de incendio que incluya el riesgo de sismo, que cubra los daños ocasionados por estos siniestros. Si a consecuencia del siniestro la vivienda resulta inhabitable o con pérdida total, el o los seguros deberán cubrir el mayor valor entre la tasación de la vivienda y su valor comercial. Tratándose de viviendas, se descontará el

precio del terreno. En todo caso, el o los seguros a contratar no podrán considerar condiciones más desfavorables que las que se determinen como obligatorias por la Comisión para el Mercado Financiero. El deudor se obliga a contratar un seguro de desgravamen hipotecario por todo el tiempo en que se encuentre vigente la deuda y por un monto equivalente a ella y se hará efectivo aun cuando el asegurado se hubiere encontrado en mora a la fecha del fallecimiento, siempre que no hubiere tenido más de tres cuotas impagas. Si el mutuario fuere mayor de sesenta y cinco años y/o no pudiere contratar seguro de desgravamen, para dar curso al contrato de mutuo hipotecario deberá exigírsele la concurrencia de un aval u otra caución complementaria suficiente, a juicio exclusivo de la entidad crediticia. El mutuario deberá contratar un seguro de invalidez que cubra la Invalidez Permanente Total o Parcial de a lo menos dos tercios de su capacidad, derivada de enfermedad o accidente. Este seguro se hará efectivo aun cuando el mutuario se hubiere encontrado en mora a la fecha de la declaración de invalidez, siempre que a esa fecha no hubiere tenido más de tres cuotas impagas. Dicho seguro no será exigible si el mutuario percibe pensión por invalidez o está pensionado; y en el caso que el mutuario no reciba las pensiones señaladas, la entidad crediticia podrá evaluar si es necesaria su contratación, si el mutuario presenta una invalidez preexistente o algún otro grado de invalidez que no haga necesaria la contratación del seguro. El mutuario deberá, además, contratar un seguro de desempleo para trabajadores dependientes o de incapacidad temporal para trabajadores independientes, que deberá cubrir como mínimo el pago de seis meses del dividendo mensual, pudiendo aplicarse nuevamente la cobertura si el asegurado vuelve a caer en situación de cesantía involuntaria o de incapacidad temporal, en su caso, siempre que se haya mantenido en el nuevo empleo, si corresponde, por un período de seis meses desde el término de la cesantía involuntaria o incapacidad temporal ya indemnizada. Para pensionados o quienes se pensionen durante el período de vigencia del seguro contratado, este seguro no será exigible, sin perjuicio que el interesado pueda optar por contratarlo. El mutuario declara conocer y aceptar la exigencia de las coberturas

de seguros antes indicadas y deja constancia que la entidad crediticia le ofreció una póliza de seguro de desempleo y pólizas de los demás seguros referidos en la presente cláusula. Las pólizas de los seguros de incendio, sismo y adicionales si correspondiere, deberán extenderse a nombre del propietario del inmueble, debiendo quedar como único beneficiario el acreedor del mutuo, sea o no por la vía del endoso de aquellas, hasta la concurrencia del saldo insoluto de la deuda. Las pólizas deberán mantenerse vigentes mientras se encuentre vigente la deuda que consta en este instrumento. La póliza del seguro de desgravamen deberá tomarse a nombre del acreedor. El pago de las primas será de cargo exclusivo del deudor. Las primas se pagarán mensualmente por el deudor conjuntamente con el pago del dividendo respectivo. Para todos los efectos antes señalados, el deudor confiere mandato al acreedor para contratar directamente los seguros antes indicados o en caso de no renovarse oportunamente, el acreedor, representado en la forma indicada, acepta estos mandatos, y rendirá cuenta de éstos al deudor, mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos generados en dicha ejecución. Todo gasto o desembolso que por los conceptos anteriores efectuare el acreedor, deberá serle reembolsado dentro de los diez días corridos siguientes al envío de carta certificada requiriéndole en tal sentido, despachada al domicilio designado por el mutuario en la comparecencia de este instrumento. No obstante lo anterior, el deudor faculta al acreedor para que le cobre los gastos y desembolsos referidos, conjuntamente con los dividendos o servicios de su deuda. El acreedor, representada como se dijo, acepta estos mandatos en los términos relacionados y rendirá cuenta de éstos al deudor, mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos generados en dicha ejecución.

DÉCIMO SEXTO: HIPOTECARIA CONCRECES S.A., representada en la forma antedicha, declara que está conforme con lo estipulado y que acepta el reconocimiento de deuda y la constitución de la hipoteca a su favor en los términos expuestos y la prohibición de gravar y enajenar la propiedad sin consentimiento escrito del acreedor. **DÉCIMO SÉPTIMO:** El acreedor otorgará

recibo del pago de dividendos indicando separadamente las sumas que correspondan a amortizaciones, intereses y otros cargos convenidos en el presente instrumento. Sin perjuicio de lo anterior, mientras el acreedor no haya ejercido la facultad de aceleración prevista en la cláusula siguiente, el retardo en el pago de dos o más dividendos dará derecho al acreedor para imputar el pago de uno cualquiera de ellos al dividendo más antiguo. El deudor autoriza y consiente expresamente en esta forma de imputación del pago de dividendos atrasados, obligándose a no exigir una imputación distinta a la estipulada.

DÉCIMO OCTAVO: En caso de mora o simple retardo en el pago de una cualquiera de las obligaciones que se garantizan con la hipoteca que se constituye mediante la presente escritura, todas y cada una de tales obligaciones podrán hacerse inmediatamente exigibles como si fueren de plazo vencido. Podrán hacerse igualmente exigibles en caso de verificarse una cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Si se retarda el pago de cualquier dividendo más de diez días; b) Si la propiedad experimenta deterioro que a juicio del acreedor hagan insuficiente la garantía y el deudor no diere, dentro de diez días después de requerido, nueva garantía a satisfacción del acreedor; c) Cuando en su caso, sin consentimiento escrito del acreedor, se demoliere todo o parte de los edificios o construcciones existentes en el predio hipotecado, o se efectuare cualquier transformación, alteración o modificación de los referidos edificios o construcciones, aún cuando no disminuyan la garantía, ni la hagan insuficiente; d) Si resultare que la propiedad está sujeta a cualesquiera de los gravámenes, prohibiciones o acciones a que se refiere la cláusula quinto precedente o se infringieren por el deudor alguna de las prohibiciones establecidas en la cláusula **décimo cuarta**, sin perjuicio de las demás acciones legales que procedan por dicho incumplimiento contractual; e) Si el constituyente de la hipoteca y/o el deudor de las obligaciones caucionadas con ella cayere en insolvencia, entendiéndose para todos los efectos que existe notoria insolvencia de su parte si cesare en el pago de cualquiera obligación; si él o uno o más acreedores inician un procedimiento concursal contemplados en la Ley número veinte mil



CRISTIAN CAMILLA SANDOVAL
1º NOTARÍA DE SANTIAGO

setecientos veinte; si por la vía de medidas prejudiciales o precautorias se obtienen en su contra secuestros, retenciones, prohibiciones de celebrar actos o contratos respecto de cualquiera de sus bienes, o el nombramiento de interventores; si se trabare embargo respecto de cualquiera de sus bienes o si ocurriere cualquier otro hecho que también ponga en evidencia una notoria insolvencia de su parte; f) Si el deudor no acreditare a satisfacción del acreedor en las oportunidades que éste se lo exija, de que el préstamo ha sido destinado o está afecto al cumplimiento del objeto de la operación señalada en la respectiva solicitud, la que para éstos efectos se considera como parte integrante de este contrato; g) Si no se pagare oportunamente el impuesto territorial o cualquier otro impuesto, tasa, derecho, contribución o servicios a que se encuentre afecto el bien hipotecado o no se pagaren oportunamente y en la forma pactada, las pólizas de seguros aludidas; h) Si por incumplimiento del deudor, no existieren o fueren ineficaces los seguros referidos en la cláusula **décimo quinta** de este instrumento; e i) Si el constituyente de la hipoteca y/o el deudor y/o su cónyuge, solicitaren la declaración judicial del bien familiar del inmueble que por este instrumento se hipoteca en favor de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.** El acreedor, en todo caso, podrá antes de ejercer la facultad de aceleración del crédito, exigir que el constituyente y/o el deudor constituya a su satisfacción hipoteca de reemplazo. Se deja constancia de que la caducidad del plazo se establece en beneficio exclusivo del acreedor. El no ejercicio oportuno, por parte del acreedor, de uno o más de los derechos que se le reconocen en esta cláusula no significará de manera alguna renuncia a los mismos, reservándose el acreedor la facultad de ejercerlos cuando lo estime conveniente. **DÉCIMO NOVENO:** El deudor declara haber recibido, en forma cabal y oportuna, toda la información necesaria acerca de los gastos globales aproximados que demanda esta operación, tales como impuestos, gastos notariales, derechos de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, primas de seguros, tasación del inmueble, estudio de títulos y redacción de escritura, de acuerdo a lo señalado en la **cláusula noveno** de la presente escritura. A su vez, la

parte vendedora y el deudor, declaran haber sido informados en detalle por **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, respecto del sistema bajo el cual se rigen los mutuos hipotecarios endosables. **VIGÉSIMO:** El deudor declara haber recibido a su entera conformidad al momento de la firma de la presente escritura los siguientes documentos: a) Anexo de Servicio de atención al cliente; b) Anexo sobre productos y servicios asociados; y c) Copia de la hoja resumen del contrato de compraventa y mutuo hipotecario endosable en la que se contiene la explicación de sus principales conceptos y cláusulas. Estos documentos fueron entregados y firmados por el deudor, los que forman parte integrante de la presente escritura. **VIGÉSIMO PRIMERO:** Para todos los efectos de este contrato, el deudor fija su domicilio en la ciudad de **Santiago**, sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales competentes de dicho domicilio. Los pagos y demás operaciones que da lugar el presente instrumento se efectuarán en el domicilio del acreedor expresado en la comparecencia o en los que indique posteriormente al deudor, a través de carta certificada remitida al último domicilio registrado por éste ante aquél. **VIGÉSIMO SEGUNDO:** Los comparecientes a esta escritura confieren poder especial suficiente, y gratuito al abogado don **Alejandro Enrique Gastón de Iriarte Leiva** y/o a doña **Gabriela Andrea Moraga Vega**, para que cualquiera de ellos indistintamente, aclare, complemente, salve las omisiones y rectifique los errores que aparezcan en la presente escritura, en cuanto a los pormenores del pago del precio y del mutuo otorgado, la individualización de la propiedad, sus deslindes o cualquier requisito que fuera necesario, a juicio de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, o del Conservador de Bienes Raíces respectivo, para inscribir adecuadamente las garantías estipuladas en este instrumento, pudiendo efectuar las anotaciones, inscripciones, subinscripciones y aclaraciones que fueren necesarias. En ningún caso se podrá modificar el precio de compraventa y el monto final del mutuo en términos más gravosos para el deudor. El mandatario acepta estos mandatos en los términos relacionados y rendirá cuenta de éstos al deudor, mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos

generados en dicha ejecución. **VIGÉSIMO TERCERO:** Todos los mandatos otorgados en la presente escritura por el deudor y, si fuere el caso, por otros poderdantes personas naturales, no se extinguirán con la muerte de ninguno de ellos, pues también están destinados a ejecutarse después del evento del fallecimiento, conforme a lo previsto en el artículo dos mil ciento sesenta y nueve del Código Civil. **VIGÉSIMO CUARTO:** Todos los gastos de tasación, retasación, estudio de títulos, derechos notariales, conservatorios, impuestos, u otros derivados de la presente escritura, serán de exclusivo cargo del deudor. **VIGÉSIMO CUARTO BIS:** Para los efectos del Impuesto de Timbres y Estampillas de que da cuenta el Decreto Ley de Hacienda Número Tres mil cuatrocientos setenta y cinco del año mil novecientos ochenta, que afecta al mutuo del presente instrumento público, la parte deudora, libera a Hipotecaria Concreces de toda responsabilidad, ya sea derivada del monto del cálculo del mismo que efectúe el Notario autorizante, del pago de intereses y reajustes que se deban por su pago fuera de plazo y de cualquier tramitación destinada a obtener su devolución en el evento que el Notario autorizante deje sin efecto por cualquier causa el presente instrumento. **VIGÉSIMO QUINTO:** Doña **YARITZA VICTORIA BRAVO MUÑOZ**, ya individualizada en la comparecencia, declara bajo juramento que a la fecha del presente instrumento público: i) no figura como Deudor en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos; ii) que no adeuda total o parcialmente, al menos tres mensualidades consecutivas de alimentos provisorios o definitivos o cinco discontinuas. Se efectúa la presente declaración para los efectos de lo dispuesto en la Ley número veintiún mil trescientos ochenta y nueve publicada en el Diario Oficial el dieciocho de noviembre del año dos mil veintiuno que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, y a su Reglamento que consta en el Decreto número sesenta y dos, publicado en el Diario Oficial el veintinueve de julio del año dos mil veintidós. **VIGÉSIMO SEXTO:** Por este acto, para los efectos previstos en los artículos sesenta y ochenta y tres del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, en relación con el artículo seiscientos setenta del Código Civil, las

partes facultan al portador de copia autorizada de la presente escritura, física o electrónica, para requerir del Conservador de Bienes Raíces competente, sea presencialmente en su oficio o remotamente por medios electrónicos, la inscripción registral del presente título, así como también todas las anotaciones, subinscripciones, cancelaciones y demás actuaciones registrales que fueren pertinentes. **Las partes dejan expresa constancia de su voluntad de celebrar la tradición del inmueble objeto del presente instrumento, existiendo por parte del vendedor la intención de transferir el dominio, y por parte del comprador, la capacidad e intención de adquirirlo. En consecuencia, las partes acuerdan expresamente que la sola firma del Conservador de Bienes Raíces al final del respectivo asiento registral será suficiente manifestación de la voluntad necesaria para tener por perfeccionada la tradición, sin que sea necesaria la firma adicional de aquellas.** Asimismo, conforme al artículo cuatrocientos uno número doce del Código Orgánico de Tribunales, las partes manifiestan su voluntad de que el envío de copias del presente título al Conservador de Bienes Raíces competente, para efectos de su inscripción, sea efectuado directamente por ellas o por el portador de copia autorizada de esta escritura, liberando al Notario autorizante de dicha gestión. **VIGÉSIMO SÉPTIMO:** Se deja constancia que el contrato de mutuo hipotecario endosable que consta en el presente instrumento no cuenta con Sello Sernac, sin embargo, ha sido redactado con apego a las disposiciones legales vigentes, y a la ley veinte mil quinientos cincuenta y cinco que regula los nuevos derechos del consumidor. **VIGÉSIMO OCTAVO:** El deudor confiere poder especial a don **DANIEL ENRIQUE MACHUCA DINAMARCA**, para el solo efecto de que en su nombre y representación, puedan ser notificados judicialmente, indistintamente cualquiera de los dos, de cualquiera solicitud, presentación, acción derivada o resolución procesal derivada del presente contrato, de tal manera que la notificación judicial que se practique al apoderado, emplazará válidamente al poderdante y quedará trabada la litis. Don **DANIEL ENRIQUE MACHUCA DINAMARCA**, acepta este mandato, y deberá rendir cuenta de al comprador, mediante carta certificada o

cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos generados en dicha ejecución. Se deja expresa constancia que el presente mandato no constituye poder para litigar y en consecuencia no comprende ninguna de las facultades del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil e impone al mandatario exclusivamente la obligación de noticiar a el comprador de las notificaciones judiciales que se le practiquen, derivadas del presente contrato, mediante carta certificada dirigida al domicilio del poderdante que para estos efectos será el del inmueble que es objeto de la presente escritura. Los poderdantes dejan expresa constancia que el mandato se otorga sin perjuicio de sus actuaciones personales. Para el evento de fallecer los mandantes, este mandato subsistirá, en toda su extensión y contenido, entendiéndose destinado a ser ejecutado, para todos los efectos legales, aún después de su muerte, todo ello conforme lo previsto en el artículo dos mil ciento sesenta y nueve del Código Civil. Mientras se encuentre vigente el presente contrato, el mandato conferido sólo podrá ser revocado o renunciado con el consentimiento de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.** o de su cesionaria, la cual, en todo caso deberá comparecer en la escritura pública de revocación o renuncia. Presente en este acto don **DANIEL ENRIQUE MACHUCA DINAMARCA**, chileno, soltero, empleado, cédula nacional de identidad número 18.326.718-3, domiciliado en Avenida La Montaña número 4657, comuna de Renca, Región Metropolitana, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula ya referida y expone: Que por este acto acepta el mandato que se le confiere en la presente cláusula, en los términos y condiciones, señaladas precedentemente. **VIGÉSIMO NOVENO:** Tratamiento e información de datos personales. A.- El deudor autoriza a la Entidad Crediticia, para recolectar, transmitir, procesar y mantener, incluso fuera del territorio de la República de Chile, cualquier información y/o datos relativos a productos y servicios contratados con la Entidad Crediticia o que se desarrollen a futuro y con las operaciones que el deudor instruya o ejecute con él, toda vez que el receptor de dicha información en el exterior sea una sucursal o empresa relacionada con la Entidad Crediticia o un tercero con quien la Entidad Crediticia convenga en

acuerdos que tengan por objeto el procesamiento, mantención y/o custodia de la información o datos, debiendo obligarse el receptor de la información o datos a mantener la confidencialidad de éstos. Sin perjuicio de lo anterior, el responsable de los datos personales será la Entidad Crediticia. B.- El deudor autoriza a la Entidad Crediticia para proporcionar a su controlador, filiales y demás personas relacionadas y/o a sociedades de apoyo al giro, antecedentes e información económica, financiera, contable y legal del deudor y otros datos de carácter personal o protegidos por la Ley que éste le hubiere entregado o que haya obtenido de acuerdo a sus procedimientos de registro y procesamiento, cuando ello fuere necesario para fines publicitarios, comerciales, de cobranza o para la adecuada ejecución, el perfeccionamiento o desarrollo de nuevos atributos de los productos y/o servicios que presten estas entidades, así como para la realización de informes estadísticos, reportes o cálculos en a los créditos; de igual manera cuando sea necesario para implementar cambios, incorporar atributos, beneficios o cualquier otra mejora a los productos que mantenga contratados o que sean ofrecidos con y por la Entidad Crediticia, declarando que lo anterior no constituye infracción a la Ley diecinueve mil seiscientos veintiocho sobre Protección de Datos de Carácter Personal o a la normativa vigente sobre esta materia. Por su parte, el deudor autoriza expresamente a la Entidad Crediticia para que, durante toda la vigencia de este Contrato o durante el plazo que establezca la normativa legal y reglamentaria sobre la materia, comuniqué al Boletín de Información Comercial, al SICOM (Sistema de Morosidades y protestos DICOM), como también a otros sistemas de información o bases de datos de carácter público o privado, tanto la mora en el pago de las sumas adeudadas a la Entidad Crediticia, como la información de sus deudas al día o vigentes. **TRIGESIMO:** Doña **YARITZA VICTORIA BRAVO MUÑOZ**, ya individualizada declara, a petición formal de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, que su estado civil es **soltera** y que está en conocimiento que el presente contrato lo celebra dicha institución precisamente en consideración a esa declaración. Asimismo, el compareciente expresa que conoce el artículo veintisiete de la Ley cuatro mil ochocientos ocho,

sobre Registro Civil y las sanciones penales que conlleva la infracción de esa norma. **PERSONERÍAS.** La personería de doña **PÍA FRANCISCA MARTÍNEZ ALBORNOZ**, para representar al vendedor don **DIEGO ANDRES GUAJARDO LEYTON**, consta de la escritura pública de mandato general de fecha 17 de julio 2025, otorgada en la notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica, repertorio número 8155/2025, escritura que no se inserta por ser conocida de las partes y del notario que autoriza. La personería de doña **DANIELA VANESSA MENESES MEDINA**, para representar a **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, consta de escritura pública de fecha 25 de noviembre de 2025, otorgada en la Notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica. Estos documentos no se insertan por ser expresamente conocidas del Notario autorizante y de los comparecientes y a su pedido. La presente escritura ha sido recibida para su confección a través de correo electrónico y redactado por el abogado GUILLERMO MAGLUF. En comprobante y previa lectura la otorgan y firman. Se da copia. Doy Fe.- **PROTOCOLIZACION:** Para efectos de registro, según lo solicitado en minuta enviada por abogado redactor, se procede a protocolizar los siguientes documentos, en el mismo orden que se señalan; **hoja resumen de operación Mutuo hipotecario, Resumen Escritura, anexo servicio de atención al cliente, Hoja Resumen Seguro de Desgravamen, Hoja Resumen Seguro Incendio y Sismo, Hoja Resumen Seguro Desempleo, ficha fiador y codeudor solidario, cédulas de identidad de los comparecientes, certificado de avalúo fiscal, certificado de deuda de contribuciones, convenio de contribuciones; comprobantes de no deuda de alimentos, certificado de matrimonio, Declaración de Timbre y Estampillas Formulario veinticuatro punto uno folio _____ y Declaración Jurada** indicada en cumplimiento con lo dispuesto en el número seis de la Resolución Exenta número dieciséis del Servicio de Impuestos Internos antes referida, y a las disposiciones del artículo setenta y cinco del Código Tributario. Los Documentos anteriormente señalados se protocolizan bajo el número _____, repertorio _____ de fecha _____ de dos mil veintiséis. Minuta enviada por el abogado don _____. Sin ulterior

responsabilidad para el Notario que autoriza.- En comprobante y previa lectura, así otorgan y estampan junto a su firma la impresión del pulgar de su mano derecha, en cumplimiento al artículo cuatrocientos nueve del Código Orgánico de Tribunales. Se da copia. Doy fe.-

(1)





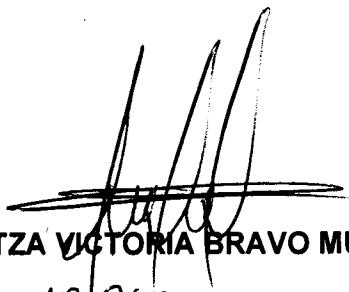
31/08

PÍA FRANCISCA MARTÍNEZ ALBORNOZ

pp. DIEGO ANDRES GUAJARDO LEYTON

C.I.N° 21.190.404-6

(c)



31/8



YARITZA VICTORIA BRAVO MUÑOZ

C.I.N° 18.865.076-7

(u)



31/8.



DANIEL ENRIQUE MACHUCA DINAMARCA

C.I.N° 18326718-3

pp. BANCO DEL ESTADO DE CHILE

C.I.N°

pp. HIPOTECARIA CONCRECES S.A.

C.I.Nº